

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Acta N° 36

El 12 de febrero de 2010, siendo las 8:20, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Amalia Gómez, Luis Morcillo Suárez, Liliana Bina, Mónica Martínez, Julio Bustos, Carlos Lange, Cristina Frenquelli, Gabriel Cardo, Eduardo Vega, Carlos Tórtolo, Oscar Ferrero Cerri y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; María Elena Foglia, representante técnica del Departamento Ejecutivo; Raquel Merlino y Alberto Verdinelli, representantes técnicos del Concejo de Representantes.

Roberto Semenciw entrega por secretaría un resumen por escrito de la postura del CEPIA acerca de Puerto San Roque.

Luis Morcillo Suárez expone su moción para que todos los integrantes de la comisión plenaria, además de los representantes de las instituciones intermedias, puedan exponer su postura respecto al tema de Puerto San Roque, la cual sería a título personal.

Siguiendo la disposición asignada en el orden del día, la presidente se refiere al desarrollo de las reuniones, motiva esta aclaración una discusión ocurrida la semana anterior entre algunos integrantes del CPUA. En este sentido, Amalia Gómez expresa que todos se vieron de alguna manera afectados por lo ocurrido en la reunión pasada, expresa no pueden volver a tratarse en los términos que lo hicieron ese día, con descalificaciones y agravios. Dice que los tres integrantes del CPUA por el Concejo de Representantes han estado hablando del tema y en función de ello resolvieron conversarlo entre todos. En primer lugar, les pide respeto por las opiniones de los demás, dice que debe primar la tolerancia y el saber escuchar al otro para poder seguir adelante. Manifiesta que además de representar a instituciones, cada uno tiene una opinión personal formada sobre cada tema, por lo que deben respetarse las distintas posturas. Muchos de los presentes se conocen desde hace tiempo y han trabajado juntos en otras ocasiones, pero que pueden pensar totalmente diferente y asimismo intercambiar opiniones. Los llama a la reflexión y manifiesta que de ahora en más van a tener que ser más estrictos con el orden y pedido de la palabra, escucharse y luego debatir. Y agrega que el CPUA es una institución que fue creada justamente para que personas que pertenecen a distintos ámbitos puedan participar, por lo tanto les pide que no destruyan ese espacio de participación que es muy beneficioso para la ciudad, así podrán seguir adelante aportando para el bien común. Finaliza diciendo que es obvio y simple lo que les está pidiendo pero cree que es necesario recalcarlo, y espera que no vuelva a ocurrir. Consulta si alguno tiene algún comentario al respecto.

Julio Bustos, expresa que lo de la semana anterior fue sólo un episodio, que no quiere pensar que haya intolerancia. Cree que esas circunstancias les sirven para reflexionar, para reafirmar el respeto y organizar mejor el uso de la palabra.

Luis Morcillo Suárez acota que actualmente en el país hay una falta de respeto generalizada, parece que siempre se está pensando cómo refutar lo que dice el otro, en vez de escucharlo y analizar lo que se está planteando, se busca confrontar en vez de aportar al diálogo y expresa su deseo de poder superarlo para salir a adelante.

Carlos Tórtolo dice que el respeto es fundamental y opina que ellos son técnicos y no políticos, por lo tanto deben fundamentar y demostrar todo lo que dicen, cuando se habla con fundamentos se debe responder de la misma manera. Cree que el CPUA no es un lugar para hacer política, para eso están los partidos. En este sentido, Gabriel Cardo acota que los temas técnicos aunque demostrables, también son opinables, no son infalibles. Dos profesionales pueden tener dos posturas totalmente distintas respecto a una cuestión técnica. Por su parte, Julio Bustos dice que la demostración técnica viene después de una decisión política. Luis Morcillo Suárez dice que ellos constituyen un equipo técnico creado por Carta Orgánica de un organismo político como es el Concejo de Representantes, por lo tanto se debaten ambas cuestiones: políticas y técnicas, ninguno puede desprenderse de lo político. Por último, María Elena Foglia opina al respecto que la parte política se debe discutir en el Concejo de Representantes que es quien toma las decisiones. Morcillo Suárez le responde que las cuestiones técnicas van a estar siempre atadas a una decisión política.

Pasan a debatir el tema de Puerto San Roque. Luis Morcillo Suárez cree que deben plantearse si Puerto San Roque si o no, que es una decisión política, y a partir de allí avanzar en el proyecto. Cree que es una chicana salir a discutir la ley de creación de la

Corporación Puerto San Roque, cree que deben avanzar sobre esa ley tomando las decisiones que le corresponden a Villa Carlos Paz.

Comienzan a exponer las instituciones intermedias acerca de Puerto San Roque. En primer lugar habla Cristina Frenquelli en representación del Colegio de Arquitectos, no llevan por escrito el planteo pero lo resumen verbalmente. La arquitecta comenta que en la reunión del Colegio se replantearon cuál es la función del CPUA y el rol de las instituciones que lo conforman, concluyeron que son una comisión de asesoramiento técnico del CR, las decisiones políticas las toma el Concejo o el Ejecutivo. Consideran que deben ser agentes de la realidad y por ello actuar en beneficio de la ciudad. Los arquitectos realizaron una lectura de todo el material enviado sobre el tema y en base a ello opinan que no es necesario tirar a bajo el polideportivo para hacer el hotel, éste se puede reubicar. Creen que se pueden cumplimentar todas las exigencias planteadas en la ordenanza y se puede intervenir y participar, ya que el Puerto San Roque deberá responder a las normativas que haga la Municipalidad para esa zona, por lo tanto tienen que aprovechar y ejercer sin demora las facultades que les otorgaron en el estatuto para normar el área con el perfil urbanístico que consideren más apropiado, compatibilizando distintos intereses. El rol del CPUA no es salir a pedir la derogación de leyes provinciales. En cuanto a la propuesta de las arquitectas del Ejecutivo, les parece prudente y superadora de la propuesta del ingeniero Scagliarini, aunque no es definitiva, creen que con una norma que proteja los intereses de la ciudad se puede mejorar el proyecto.

Gabriel Cardo agrega que todavía tienen muchas dudas sobre el proyecto, por ejemplo cuantificar los metros construidos, las zonas, el monto de la inversión, quién se va a hacer cargo de ello, etc. Carlos Lange dice que aún no tienen un programa bien definido, pero las inversiones son necesarias.

La arquitecta Foglia les responde que en su momento Scagliarini mantuvo relaciones con los posibles inversores. Ellas respetaron algunos elementos que ya estaban en el proyecto original para no perder la posibilidad de contar con los inversores, pero quitaron las viviendas, establecieron un uso público de esos terrenos y zonificaron para poder tratarlo por partes y llegar a un acuerdo.

Finalmente, Frenquelli acota que lo único sector comprometido es el terreno para el hotel, las demás son expresiones de deseo, por lo tanto se puede ir trabajando y proponiendo distintas opciones.

Luis Morcillo Suárez dice con respecto al proyecto de Scagliarini, que seguramente el ingeniero discutió con los inversores. Opina que el CPUA debe hacer un proyecto con una superficie de ocupación, una zonificación determinada y como para cualquier oferta, van a surgir los inversores. Y añade que siempre y cuando no haya viviendas, él está de acuerdo con que se realicen otras actividades allí, que haya lugar para todos, desde la mesa para tomar mates hasta comercios y atractivos turísticos.

Julio Bustos habla en representación del Colegio de Ingenieros. En primer lugar manifiesta que desde su organización están de acuerdo con que se haga el Puerto San Roque, pero con determinadas condiciones. En líneas generales acuerdan con el proyecto de las arquitectas del Ejecutivo Municipal. Creen que es necesario renovar ese sector de la ciudad y extenderlo a todas las costas en general. Opina que deben tener muy en cuenta los espacios recreativos y culturales, y prudencia respecto a las áreas comerciales, las edificaciones deberían ser sin altura y hay que intensificar las actividades náuticas. Cree que el hotel es inevitable, si es posible se debería reubicar. Acuerdan con hacer una zona comercial pero no exclusiva, sino combinada con actividades recreativas y gastronómicas que le den nuevas posibilidades al turista. Deberían mantener la infraestructura deportiva y cultural, y mejorarla preservando y aumentando la oferta. Opinan que el Puerto San Roque debería extenderse al resto de las costas del lago San Roque y río San Antonio. Y agrega que se trata de terrenos públicos, por lo tanto no puede ser que los privados sean los que dispongan de ellos sin ningún cargo. Por último expresa que deben tener mayor cuidado con la zona C del proyecto.

Carlos Tórtolo habla en representación del CEPJA, dice que ya entregaron su propuesta por escrito y avalada técnicamente, y cree que todas las instituciones deberían hacerlo de la misma manera y con fundamentos técnicos. Reitera que ocupar tierras del lago es ilegal, está prohibido por una ley provincial y un decreto reglamentario, además de constituir un peligro para la ciudad, por lo tanto no están de acuerdo con el Puerto San Roque. Roberto Semenciw agrega que Scagliarini con el Puerto San Roque hizo una demostración que surgió de una charla informal, no es un proyecto, y si el proyecto existe quieren conocerlo porque hay que dar una respuesta seria. Propone llamar a un foro para

debatir el tema y que la gente también opine. Y finaliza diciendo que para sistematizar la costa de un lago deben hacerse estudios serios para demostrar si se puede hacer o no.

Liliana Bina habla en representación de ADARSA y entrega la propuesta y consideraciones por escrito. En primer lugar les dice que la planificación urbana es política, no partidaria pero sí política ya que implica una concepción de ciudad. En relación a la ordenanza de Puerto San Roque manifiesta que la ley fue condicionada en cinco puntos: uno de ellos era sobre el dictado de normas y que se le diera prioridad a los inversores locales. Pero ninguna se respetó, porque en la realidad ya hay un uso del suelo prefijado y una inversión determinada que no es local, como es el caso del hotel. Expresa que en su momento, en los talleres se consensuó incorporar el hotel para evitar las viviendas permanentes en la costanera y bajar el FOT. De allí surge la ordenanza de usos del suelo en la zona, aprobada por unanimidad en el CR y el Intendente la veta, por eso no se pudo avanzar. Prosigue diciendo que la posición de máxima de la ONG a la cual representa es derogar o al menos revisar la Ley Nº 9193 para que no se pueda construir ni modificar desde la cota 36 hacia abajo. Están en desacuerdo con hacer un muro de contención a partir de la cota 33. Les parece bien hacer un club náutico, con una marina pero sin construcciones. Los factores de ocupación deben ser muy bajos, del 20 por ciento, sin rellenos, con visuales libres. La zona C debe ser recreativa-cultural, vinculadas, coincidentes con lo que ya está consolidado. La actividad comercial deberá estar sobre terrenos privados, dice que no acuerdan con regalarle tierras a los privados, creen que no corresponde porque es una competencia desleal ni hay un interés público en ello. Por último destaca la ocupación que hizo la gente de esa zona, citando al arquitecto Carlos David que coincide con el pensamiento de su institución, dice que el espacio público es de la gente, por lo tanto debe estar de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad, no a lo que establece el mercado inmobiliario. Pide que se retome la ordenanza que fue vetada.

Eduardo Vega habla en nombre del Colegio de Técnicos Constructores y Constructores Universitarios. Dice que se debatió este tema en el colegio y cree que están trabajando sobre un hecho consumado, porque Puerto San Roque ya es ley. Consideran que deben avanzar en las normas, pero todavía no saben bien qué se va a hacer, porque la idea de Scagliarini es teórica. Están de acuerdo con que se retome la ordenanza que fue vetada y creen que debe ser un espacio público, abierto. Comenta que la gente va a los lugares turísticos para ver la idiosincrasia de los pueblos, por lo que debe haber lugar para emprendimientos populares. Están de acuerdo con los impedimentos técnicos, expresa que anteriormente a la ley de Puerto San Roque existe una ley que prohíbe la construcción desde cierta cota hacia abajo, pero eso no les atañe, cree que es una cuestión político-técnica. Desde su colegio quieren avanzar en la normativa de uso del suelo, pero piensan que no le corresponde al CPUA cambiar o derogar la ley. En general acuerdan con el proyecto de las arquitectas.

Alberto Verdinelli expresa una opinión personal respecto a Puerto San Roque y la entrega por escrito a la secretaria. Comienza exponiendo que el Puerto generó polémicas porque hay distintos enfoques y propuestas de intervención urbana. Dice deben distinguir entre la propiedad de la tierra y la potestad de dictar normas, la Provincia es la dueña de esos terrenos pero la Municipalidad es quien puede dictar las normas, lo cual incide en el precio. Con respecto al valor del inmueble, este se puede considerar respecto a los bienes de mercado, pero tiene distinto valor si se lo considera de uso exclusivo o excluyente por ejemplo como barrio privado y otro si se considera de uso público. Lo ideal es tomar el valor de uso colectivo, público y privado. Esto se logra mediante una asociación proactiva entre el Estado y los privados. En tercer lugar, recorriendo el lugar opina que éste se puede volver a degradar, porque sigue estando la cancha de rugby, algunas construcciones y la pista con el alambrado. Tomando lo que establece la ordenanza 4347, para acordar una normativa, considera que se debe tomar la Avenida Illia como un nuevo corredor, que de una traza puede tener una normativa edilicia y en frente, otra. Además, caracterizar al margen oeste, es decir, la franja costera como bajo cota de inundación eventual. El lago San Roque pertenece a una cuenca endorreica que desemboca en Mar Chiquita, por lo tanto el embalse es una laguna de retención, un reservorio de agua que desemboca en Mar Chiquita, por lo tanto lo que no se usa, no se pierde. Pero estamos en un equilibrio inestable, por lo tanto la normativa debe ser rápida, para esto todas las ideas de proyectos son válidas y sirven para avanzar. Hay que hacer hincapié en dos ejes: la avenida costanera como un corredor y la cota de inundación.

Carlos Tórtolo expresa que CEPIA hizo su propuesta por escrito y solicita que todos presenten su propuesta de la misma forma. Además les pide que en el escrito expliquen

con fundamentos técnicos, porque se avala la ocupación del lago San Roque. Siendo advertidos previamente de lo que eso significa.

Al respecto, Eduardo Vega responde que no cree que desde el colegio deban fundamentar porque van a normar el lago San Roque. Carlos Tórtolo le dice que deben fundamentar toda propuesta que avale la ocupación de tierras al lago porque es ilegal, por ello les pide los fundamentos técnicos. Vega expresa que ya existe una ley y una ordenanza que establecen lo que debe hacerse, entonces lo único que les queda es normar. Si no deberán tener un asesor letrado o constitucionalista que analice lo que es legal o ilegal. Cree que no les compete a ellos determinar que se puede hacer y qué no, porque existen dos leyes que se contradicen.

Liliana Bina coincide con el planteo de Tórtolo, manifiesta que si se está hablando en nombre de una institución deben fundamentarse las opiniones. Además, considera que se debe ordenar el hecho de que algunas instituciones llevan a las reuniones a tres representantes y otras sólo a uno, por lo tanto es relativo el tiempo de uso de la palabra. Critica el hecho de que algunos de los presentes hablen a título personal. Considera que si hay dos leyes que se contradicen deben apuntar a aclarar y modificar el tema de la cota. Opina que deben avanzar en cuestiones concretas y para ello deben saber si van a construir, desde dónde y de qué superficie hablan; es verdad que esos terrenos fueron expropiados para el lago, hay leyes que prohíben las construcciones y hay cesiones precarias para los clubes. Les propone que para la próxima reunión traigan los puntos básicos acerca del Puerto San Roque para entregarle a la Unidad Técnica, desde que cota se va a trabajar y con qué tecnología. Por otro lado, se refiere al representante del Colegio de Constructores quien trabaja también en Obras Privadas del Municipio, y considera que de esa manera se superponen las funciones y propone que los representantes de las instituciones no puedan tener una función pública.

En este sentido, Eduardo Vega pregunta si el estatuto del CPUA dice que es incompatible ser integrante de la Comisión Plenaria y empleado municipal, además el reglamento aún no está aprobado. Amalia Gómez dice que aún no está terminado el reglamento y debe ser aprobado por el CR.

María Elena Foglia expresa que la ley que crea la Corporación permite hacer lo que les plazca porque es muy amplio lo que establece. La ordenanza de adhesión dice que la Municipalidad es la que tiene la última palabra, por lo tanto se le puede imponer esa normativa a la Corporación y orientar lo que se puede hacer y lo que no. Dice que ese es el punto básico en el que centran la fuerza.

Luis Morcillo Suárez le aclara a Liliana Bina que los concejales hablan según el pensamiento que creen que representa a quienes los votaron, no pueden hacerlo en nombre del CR. Bina le responde que está de acuerdo, ella se refería a las instituciones intermedias y al asesor del Concejo de Representantes.

Carlos Bartmus se refiere a una nota periodística publicada recientemente por El Diario de Carlos Paz, dice que no sabe cuáles son las fuentes o voceros del CPUA y CR consultados, pero que las notas no son correctas y el diario es poco serio. Amalia Gómez dice ese es un tema que se han preguntado varias veces porque ningún periodista de ese medio habló con ella, pero evidentemente saben algún tipo de detalles y cuentan con material de uso interno. Bartmus propone realizar publicaciones oficiales del CPUA para responder a esas versiones y dar a conocer el trabajo del organismo, porque si se deja que sigan trascendiendo ese tipo de notas, se degrada el trabajo del CPUA y nadie sabe bien qué están haciendo. Plantean enviar gacetillas cada 15 días y avisar que van a aparecer informes del CPUA periódicamente, la mayoría acuerda con la moción. Semenciw también propone que en ciertas ocasiones se hagan conferencias de prensa con algunos representantes del CPUA. Morcillo Suárez expresa que él realizó declaraciones en los medios acerca de la mora del CR para tratar los temas que salieron del CPUA.

Eduardo Vega se refiere a la propuesta de Liliana Bina respecto a los representantes de las instituciones que trabajen en el Municipio, dice que si el reglamento lo establece y se aprueba, lo van a respetar. Y aclara que no es funcionario sino empleado.

Gabriel Cardo dice que él prefiere el diálogo, que haya un ida y vuelta.

Julio Bustos expresa que los problemas de la democracia se corrigen con más democracia. Opina que la gacetilla oficial debe salir cada 15 días o cada un mes y es la voz oficial. Volviendo al tema de la Corporación Puerto San Roque, pregunta si en la ley que le dio origen hay alguna referencia a una ley anterior o respecto a la cota. Considera

que sería un error muy grueso de los legisladores no haber tenido en cuenta el tema de la inundabilidad.

Ante esto, Liliana Bina dice que hay leyes y decretos que se contradicen, explica que la ley 9193 da lugar al uso desde la cota 33 a la 38, pero también dice que todo lo que se haga allí deberá pasar por la Municipalidad de Villa Carlos Paz y contar con la aprobación de Hidráulica. Dice que tienen la herramienta para plantear qué se puede hacer, por lo que les propone llevar para la reunión siguiente los puntos centrales. Los presentes siguen debatiendo respecto a las posibilidades de normar la zona.

A las 9:50 se incorpora a la reunión Oscar Ferrero Cerri y llegan los integrantes de la Asociación Villa Parque San Miguel que fueron citados a las 10:00 para exponer su pedido.

La presidente les dice que la semana siguiente van a continuar con el tema de Puerto San Roque y tratarán de sacar conclusiones, para ello se reenviarán a todos la propuesta de cada institución. Además se expondrá el trabajo de la UT sobre AP1.

Carlos Tórtolo les dice que sigue en pie el ofrecimiento de asesoramiento por parte de los ex directivos de Hidráulica de la Provincia.

La secretaria les recuerda que deben enviar por escrito la propuesta de cada institución. Julio Bustos pregunta si esta modalidad está establecida en el reglamento. Amalia Gómez le responde que está revisando el reglamento sobre todo en cuanto al funcionamiento de las reuniones. Luego se los pasará a los demás integrantes para que opinen. La idea es que esté listo y sea aprobado por el CR en marzo.

Cristina Frenquelli opina que deben retomarse los temas que se vienen desarrollando, pero no concluirlos, porque no se puede cerrar un tema tan importante en dos reuniones, además considera que deben ir finalizando con temas como por ejemplo el del límite de la AP1.

Eduardo Vega comenta que los propietarios de Shangri-Lá presentaron los planos en Obras Privadas pero el expediente está frenado. Ellos no quieren presentar un estudio de impacto ambiental porque dicen estar en zona B2 y estaba la posibilidad de que presenten una nota de pronto despacho. Al parecer tampoco cuentan con un estudio de factibilidad por parte de la Dirección de Planeamiento. Pero dice que hasta que no esté bien definido que ese lote se encuentra dentro de la AP1, no pueden hacer nada. Ante esta situación, Liliana Bina le pide que Obras Privadas lo pase al Concejo de Representantes porque es un caso similar al de Aerosilla, que ocupa un área protegida pero la situación es ambigua, y podría llegar a sentar un mal precedente. Discuten Liliana Bina y Eduardo Vega.

Siendo las 10:20 y quedando por tratar el trabajo de la UT acerca del límite de la AP1, se da por finalizada la reunión plenaria honoraria.

Inmediatamente reciben a los representantes de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel, quienes vienen a exponer algunas inquietudes y un pedido al CPUA. Se presentan Patricia y Oscar Pezza quienes también entregan una nota describiendo brevemente el motivo del pedido de audiencia.

Se presentan los integrantes del CPUA. Los miembros de la Asociación comienzan contando la situación de su barrio que actualmente se ubica en una zona gris, pero que pronto se anexaría al ejido de Villa Carlos Paz. Comentan que ellos se rigen por un código de edificación que se corresponde con la B2 y E2 del Código de Villa Carlos Paz. Actualmente gran parte de las viviendas del lugar respetan esta normativa y su pedido es que cuando se anexen esos territorios se mantenga este perfil. Además solicitan que se respeten los nombres de las calles para que no se desorganice el barrio.

La presidente les comenta el problema que tienen con el ejido municipal de la ciudad, el cual todavía no se aprobó, pero en la medida que se incorporen esas tierras también van a formar parte del estudio.

Por su parte, Cristina Frenquelli les dice que lo que ellos quieren es ser respetados y el pedido es entendible, además que la normativa es superadora a lo que existe actualmente en esa zona.

Liliana Bina les propone que envíen la normativa que tienen actualmente por e-mail para poder analizarla y les recomienda que presenten este mismo tema en la Legislatura Provincial, en la Comisión de Comunas y Municipios para que conozcan lo que está sucediendo. Además, cree que deberían reunirse con la Unidad Técnica que es la que está abordando el tema. Les ofrece enviarles un modelo de nota para enviar a la Legislatura y asesorarlos en la presentación.

Oscar Pezza comenta que otro tema para ir trabajando es la provisión de agua que actualmente la realiza la asociación a través de una vertiente. Está la posibilidad de que la provea la Cooperativa San Roque o que sigan con el sistema que tiene actualmente.

Los integrantes de la asociación comentan que tiene 220 lotes, de los cuales 27 son de la asociación civil, algunos los destinaron a espacios verdes y otros son para vender y hacer mejoras en el barrio, por ejemplo asfaltar o hacer obras para proveer de agua. Se comprometen a acercar al CPUA un plano actualizado, con los nombres de las calles y los espacios verdes marcados.

La asociación quiere que el barrio pase a formar parte de Carlos Paz y dejar de funcionar ellos como Municipalidad porque se les hace muy complicado. Quedan en contacto con el CPUA y les enviarán material para poder analizarlo y considerar la situación particular.